

अय्यूब एवं अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 461/2025)

07 फरवरी 2025

[भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं
न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन]

विचारणीय मुद्दा

उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तहत कार्यवाही रद्द करने से इंकार करने के आदेश की सत्यता के संबंध में उत्पन्न मुद्दा।

हेडनोट्स

दंड संहिता, 1860 – धारा 306 – आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण – कब दुष्प्रेरण नहीं है – प्रथम अपीलकर्ता-‘जेड’ के पिता द्वारा ‘टी’ के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि ‘टी’ के साथ उसके रिश्ते के संदेह में उन्होंने ‘जेड’ को लाठी और मुक्कों से पीटा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई – आर-2 (‘टी’ का चचेरा भाई) ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ ‘टी’ को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि मौखिक बयानों के माध्यम से उन्होंने ‘टी’ को अपमानित और प्रताड़ित किया और उसने आत्महत्या कर ली – धारा 306 के तहत अपराध, यदि अपीलकर्ताओं के खिलाफ बनता है:

अवधारित किया गया: नहीं – धारा 306 के तहत मामला बनाने के लिए आवश्यक किसी भी तत्व का आरोप-पत्र में दूर-दूर तक उल्लेख नहीं है या रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से इसकी पुष्टि नहीं होती है – शिकायतकर्ता-आर-2 का केवल एकतरफा बयान है – आरोप-पत्र में आर-2 और उसके परिवार के सदस्यों के बयान को सत्य मानकर एकतरफा तरीके से आगे सुनवाई की गयी – भले ही अपीलकर्ताओं द्वारा कही गई बात सच मान ली जाए, लेकिन यह इस तरह की प्रकृति का नहीं कहा जा सकता कि मृतक के पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा – किसी अन्य कोण का पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की गई – प्रथम अपीलकर्ता द्वारा ‘टी’ के परिवार के खिलाफ अपने बेटे ‘जेड’ की मौत के लिए पहले से एफआईआर दर्ज करना, अपीलकर्ताओं को किसी तरह फंसाने के लिए आर-2 की ओर से हताशा के तत्व को दर्शाता है। – धारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

161, सीआरपीसी के तहत बयानों पर भरोसा करने से भी एकतरफा, पक्षपातपूर्ण और शत्रुतापूर्ण जांच का संदेह मजबूत होता है। पुनः जांच का निर्देश दिया गया – अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द की गई।

[पैरा 15, 16, 21, 22, 24] दंड संहिता, 1860 – धारा 306, 107 – धारा 306 के तत्व –विचारित।

उद्धृत केस लॉ

स्वामी प्रहलाददास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (1995) एसयूपीपी 3 एससीसी 438; मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य, [2010] 10 एससीआर 351: (2010) 8 एससीसी 628; अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [2009] 15 एससीआर 836: (2010) 1 एससीसी 707; एम. मोहन बनाम राज्य (2011) 3 एससीसी 626; रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [2001] अनुपूरक 4 एससीआर 247: (2001) 9 एससीसी 618; महेंद्र अवासे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2025 आईएनएससी 76 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दण्ड संहिता, 1860; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973.

महत्वपूर्ण शब्दों की सूची

दंड संहिता, 1860 की धारा 306; आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण; दंड संहिता, 1860 की धारा 306 के तत्व; आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण; इरादा; सहायता या दुष्प्रेरणा या दुष्प्रेरणा; संदिग्ध संबंध; मौखिक कथन; अपमान; अपमानित; प्रताड़ित; कथित उत्पीड़न; कोई अन्य विकल्प नहीं; 'जाओ और मर जाओ'; रद्द करना; एकतरफा, पक्षपातपूर्ण और शत्रुतापूर्ण जांच; पुनः जांच; अप्राकृतिक मौत।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की तरफ से भुवन राज, सुश्री मंजू सविता, सुश्री किरण धवन, रमन सिंह अधिवक्ता।

प्रत्यर्थियों की तरफ से विश्व पाल सिंह, सुश्री प्रीति गोयल, धवल उनियाल, आशुतोष भारद्वाज, मुकेश कुमार, प्रतीक राय, दिव्येश प्रताप सिंह, अमित सांगवान, आशु भिंडवार, सुश्री स्नेहा चांदना, वरुण सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, अधिवक्ता।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

निर्णय

न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन

- वर्तमान आपराधिक अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन संख्या 25969/2023 में पारित दिनांक 27.07.2023 के आदेश की सत्यता पर सवाल उठाती है। उक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 306 के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।
- मामले के तथ्य दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इसका मूल प्रथम अपीलकर्ता के बेटे जियाउल रहमान (अब मृत) और प्रतिवादी संख्या 2 की चचेरी बहन तनु (अब मृत) के बीच संदिग्ध संबंध में है।
- दिनांक 02.11.2022 को 19:15 बजे प्रथम अपीलकर्ता अय्यूब ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि भुरु उर्फ जनेश्वर (मृतक तनु का रिश्तेदार), मनेश्वर सैनी (मृतक तनु का पिता), प्रियांशु और शिवम (तनु का भाई) ने उसके बेटे जियाउल रहमान को लाठी-डंडों और मुक्कों से पीटा। शिकायत के अनुसार, यह जियाउल रहमान और तनु के बीच संबंधों के संदेह पर था। एफआईआर के अनुसार, इस घटना को सलीम अहमद और अब्दुल रहमान ने देखा था। यह भी कहा गया कि मेडिग्राम अस्पताल, सहारनपुर द्वारा उच्च केंद्र में रेफर किए जाने के बाद उपचार के लिए ले जाते समय जियाउल रहमान की मृत्यु हो गई। बताया गया कि शव को शवगृह में रखा गया था तथा प्रथम अपीलकर्ता ने पुलिस थाने में आकर थाना रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 366 दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जियाउल रहमान के शरीर पर 14 चोटें थीं तथा मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व चोटों के कारण सदमा तथा रक्तस्राव था। जांच के अनुसार, आरोप पत्र दाखिल किया गया है तथा धारा 304 आईपीसी के तहत अपराध करने के आरोप तय किए गए हैं। हमें सूचित किया गया है कि जियाउल रहमान के परिवार के कहने पर धारा 302 आईपीसी में आरोप बढ़ाने के लिए कार्यवाही लंबित है।
- दिनांक 03.11.2022 को लगभग 17:07 बजे प्रतिवादी संख्या 2-विजय ने थाना रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 367 दर्ज कराई। एफआईआर में अपीलकर्ताओं को मृतक तनु को आत्महत्या के लिए उकसाने तथा धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए अभियुक्त बनाया गया था।
- आरोप का मुख्य बिंदु यह था कि दिनांक 02.11.2022 को प्रातः लगभग 08:00 बजे शिकायतकर्ता के चाचा जनेश्वर के घर पर अपीलकर्ता आए तथा शिकायतकर्ता की चचेरी बहन तनु से कहा कि, "तुम्हारी वजह से हमारा लड़का मर गया है, तुम क्यों नहीं मर जाती"। एफआईआर के अनुसार, ऐसा कहकर उन्होंने तनु को अपमानित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया और उसे प्रताड़ित किया और कहा कि वे उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे और उसे गिरफ्तार भी करवाएंगे और उसे समाज में अपमानित करेंगे ताकि वह समाज में किसी का सामना न कर सके।

6. शिकायतकर्ता के अनुसार अपमान और अपमान से भयभीत होकर उसकी चचेरी बहन तनु ने सुबह 10:30 से 11:00 बजे के बीच बयानों से आहत होकर आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया कि सुबह 08:00 बजे मौखिक बयानों से संबंधित घटना को आर-2 के अलावा सुशील पुत्र जल सिंह और अनिल पुत्र रहतू ने देखा था।

7. यह भी कहा गया कि मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और शिकायतकर्ता-आर-2 रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। प्रतिवादी संख्या 2-विजय सैनी का बयान 07.11.2022 को दर्ज किया गया था। सुशील सिंह पुत्र जल सिंह और श्रीमती सुनेश पत्नी जनेश्वर के बयान क्रमशः 08.11.2022 और 22.11.2022 को दर्ज किए गए। बयानों में एफआईआर का लगभग हूबहू उल्लेख किया गया। एकमात्र अतिरिक्त बात यह है कि एफआईआर में सुशील और अनिल के साथ आर-2 विजय के मौजूद होने का उल्लेख है, जबकि बयानों में श्रीमती सुनेश ने भी मौजूद होने का दावा किया है।

8. निरस्तीकरण के लिए आवेदन से यह भी पता चलता है कि अस्पताल के वार्ड बॉय द्वारा 02.11.2022 को दी गई सूचना के आधार पर पुलिस स्टेशन जी.डी. 37 में दोपहर 01:14 बजे मामला दर्ज किया गया और फिर मृतक तनु का पंचायतनामा उसके परिजनों की मौजूदगी में अस्पताल में ही किया गया।

9. तत्पश्चात, इस न्यायालय में दाखिल आर-2 के प्रति शपथ-पत्र से स्पष्ट है कि दिनांक 02.11.2022 को सायं 05:00 बजे एसबीडी अस्पताल, सहारनपुर में पोस्टमार्टम किया गया तथा मृतका तनु पर निम्नलिखित चोटें पाई गई:-

“1. लिंगेचर मार्क (24 सेमी x 1.5 सेमी) तिरछा, गैर-निरंतर, गर्दन में ऊपर, पतली और बड़ी स्थिति के बीच में, ठोड़ी से 5 सेमी नीचे, दाहिने कान से 1 सेमी नीचे, बाएं कान से 1 सेमी नीचे बाहरी कोण से 3 सेमी नीचे तथा बाएं कान से 6 सेमी नीचे। लिंगेचर मार्क के नीचे चमड़े के नीचे के ऊतक सफेद, कठोर तथा चमकदार हैं।

2. गर्दन के सामने कई रैखिक घर्षण (11 सेमी x 5.5 सेमी)।

3. गर्दन के निचले हिस्से के सामने 5 सेमी लंबा रैखिक घर्षण।

4. गर्दन के निचले हिस्से के सामने 5 सेमी लंबा रैखिक घर्षण बाएं हाथ की कलाई के जोड़ के ठीक ऊपर बाएं हाथ की बांह में चोट लगी।

मौत का कारण 'मृत्यु-पूर्व फांसी के परिणामस्वरूप श्वासावरोध' बताया गया है और विसरा को रासायनिक विश्लेषण के लिए संरक्षित किया गया है।

हालाँकि, एफआईआर 03.11.2022 को 17:07 बजे दर्ज की गई।

10. अपीलकर्ताओं ने पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त की। पुलिस ने दिनांक 02.05.2023 को धारा 306 आईपीसी के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर की। पुलिस रिपोर्ट एफआईआर की सामग्री को दोहराने के अलावा और कुछ नहीं करती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ने आरोप-पत्र का अवलोकन करने के बाद, अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला संख्या 2843/2023

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(अपराध संख्या 367/2022, पुलिस स्टेशन: रामपुर मनिहारन से उत्पन्न) में अपराध का संज्ञान लिया और दिनांक 17.06.2023 को समन जारी किया, जो दिनांक 11.07.2023 को वापस किया जाना है।

11. अपीलकर्ताओं ने आपराधिक प्रकीर्ण आवेदन संख्या 25969/2023 में धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दिनांक 02.05.2023 के आरोप-पत्र और आपराधिक मामला संख्या 2843/2023 में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई। यह कहा गया कि धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध बनाने के लिए कोई भी तत्व आकर्षित नहीं होता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, अपीलकर्ता संख्या 1-अय्यूब और अपीलकर्ता संख्या 3-हारून ने दिनांक 05.12.2023 के आदेश द्वारा इस न्यायालय से गिरफ्तारी पूर्व जमानत प्राप्त की।

12. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तथ्यों के आधार पर तनु द्वारा आत्महत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और आरोपी के कृत्य के बीच निकट संबंध मौजूद है। उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि तनु एक अतिसंवेदनशील लड़की थी और वह बहुत उदास थी और अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और समाज में अपमानित महसूस करती थी। अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णय अलग-अलग थे और उच्च न्यायालय ने माना कि उस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करना उचित नहीं लगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया। व्यथित होकर, अपीलकर्ता हमारे समक्ष अपील कर रहे हैं।

13. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री भुवन राज, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्व पाल सिंह और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिव्येश प्रताप सिंह को सुना है। हमने अभिलेखों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

14. शुरू में ही, हम इस मामले में कुछ परेशान करने वाली और विचित्र विशेषताओं को देखते हैं। प्रथम अपीलकर्ता जिसने अपना बेटा खो दिया, ने 02.11.2022 को 19:15 बजे पहली शिकायत दर्ज कराई। उक्त समय तक शव शवगृह में था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 03.11.2022 को 17:07 बजे दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से पता चलता है कि तनु ने 02.11.2022 को सुबह लगभग 10:30 से 11:00 बजे के बीच आत्महत्या कर ली थी। तनु की मृत्यु के संबंध में, निरस्तीकरण के लिए आवेदन में उल्लेख किया गया था कि अस्पताल के वार्ड बॉय के कहने पर जी.डी. प्रविष्टि 02.11.2022 को दोपहर 01:14 बजे दर्ज की गई थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि उक्त दिन अस्पताल में एक जांच आयोजित की गई थी। बेशक, तनु का पोस्टमार्टम भी 02.11.2022 को शाम 05:00 बजे हुआ। हालाँकि, एफआईआर 03.11.2022 को 17:07 बजे ही दर्ज हो पाई।

15. यह बात दिलचस्प है कि पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ता विजय, सुनीश पत्नी जनेश्वर और सुशील के बयान दर्ज करके, जिन्होंने एफआईआर की सामग्री को ही दोहराया है, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। राज्य के वकील से हमारे बार-बार पूछे जाने पर कि क्या किसी अन्य कोण से जांच की गई थी, हमें केवल चुप्पी ही मिली।

16. आज हम शिकायतकर्ता आर-2 के एकतरफा बयान के साथ रह गए हैं। क्या इससे भी ज़्यादा भयावह कुछ था? अगर यह आत्महत्या भी थी तो असली वजह क्या थी? क्या मृतक तनु अपने दोस्त जियाउल रहमान के साथ हुई घटना से दुखी थी? रिश्ते की अंतर्निहित भावनाओं और अस्वीकृति को देखते हुए, क्या किसी और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तरफ़ से आत्महत्या के लिए उकसाया गया था? क्या मृतक तनु ने घटनाओं के भयावह मोड़ और इस तथ्य के कारण अपनी जान लेने जैसा चरम कदम उठाया कि उसके परिवार के सदस्यों के इसमें शामिल होने का संदेह था? आज हमारे पास कोई जवाब नहीं है। केवल एक स्वतंत्र, गहन और व्यापक जांच ही सच्ची कहानी को सामने लाएगी। आरोप-पत्र, जैसा कि अभी है, शिकायतकर्ता (आर-2) और उसके परिवार के सदस्यों के बयान को सत्य मानकर एकतरफा तरीके से आगे बढ़ा है।

17. हम पाते हैं कि पुलिस द्वारा 02.05.2023 को दायर आरोप-पत्र और दिनांक 17.06.2023 के गुप्त संज्ञान आदेश के आधार पर अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती। आरोप को एक आपत्ति के रूप में लेते हुए भी, मामले के तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता। धारा 306 आईपीसी पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है।

18. **स्वामी प्रहलाददास बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (1995 सप्लीमेंट (3) एससीसी 438)** में, अपीलकर्ता ने मृतक से कहा कि जाओ और मर जाओ' और उसके बाद मृतक ने आत्महत्या कर ली। इस न्यायालय ने धारित किया कि:-

“... वे शब्द आकस्मिक प्रकृति के हैं जो अक्सर झगड़ते लोगों के बीच क्षण की गर्मी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद कुछ भी गंभीर होने की उम्मीद नहीं है। उक्त कृत्य अपेक्षित साधन कारण को प्रतिबिंबित नहीं करता है, इस धारणा पर कि ये शब्द सभी घटनाओं में किए जाएंगे...।”

19. कई निर्णयों के माध्यम से, इस न्यायालय ने दोहराया है कि धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध बनाने के लिए, अभियुक्त की ओर से धारा 107 आईपीसी के तहत विशिष्ट उकसावे की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना है। यह भी माना गया है कि अभियुक्त की मृतक को आत्महत्या करने में सहायता करने या उकसाने या उकसाने की मंशा धारा 306 आईपीसी को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है [सन्दर्भ: **मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2010) 8 एससीसी 628**]। इसके अलावा, कथित उत्पीड़न के कारण पीड़िता के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए [सन्दर्भ: **अमलेंदु पाल उर्फ़ झंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 1 एससीसी 707 और एम. मोहन बनाम राज्य (2011) 3 एससीसी 626 और रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618**]।

20. इन सिद्धांतों को हाल ही में इस न्यायालय द्वारा महेंद्र अवासे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2025 आईएनएससी 76 में दोहराया गया है।

21. हमें लगता है कि धारा 306 आईपीसी के तहत मामला बनाने के लिए कानून में आवश्यक किसी भी तत्व का आरोप-पत्र में दूर-दूर तक उल्लेख नहीं है या रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। अपीलकर्ताओं द्वारा कही गई बात को सच मानते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक तनु के पास अपने जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। आसपास की परिस्थितियाँ, विशेष रूप से तनु के परिवार के खिलाफ अपने बेटे जियाउल रहमान की मौत के लिए प्रथम अपीलकर्ता द्वारा पहले से ही

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

एफआईआर दर्ज करवाना, अपीलकर्ताओं को किसी तरह से फंसाने के लिए प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से हताशा का तत्व दर्शाता है। 07.11.2022, 08.11.2022 और 22.11.2022 को धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए बयानों पर भरोसा करना, केवल एकतरफा, पक्षपातपूर्ण और शत्रुतापूर्ण जांच के हमारे संदेह को मजबूत करता है। इन परिस्थितियों में, दायर आरोप-पत्र में अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाना प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा।

22. जैसा कि पहले बताया गया है, मामले में कई परेशान करने वाली विशेषताएं हैं जो एक पुनः जांच की मांग करती हैं, जिसे हम ऊपर की गई टिप्पणियों के आधार पर आदेश देने का प्रस्ताव करते हैं। पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था, उत्तर प्रदेश राज्य को तनु पुत्री जनेश्वर निवासी रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर की अप्राकृतिक मृत्यु की जांच के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया जाता है। हम विशेष जांच दल को पीएस रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर में अपराध संख्या 367/2022 में दर्ज पहली सूचना रिपोर्ट को अप्राकृतिक मृत्यु के रूप में मानने के लिए अधिकृत करते हैं। हम उन्हें एफआईआर को फिर से पंजीकृत करने की स्वतंत्रता देते हैं यदि वे इसे उचित समझते हैं। हम निर्देश देते हैं कि पुनः जांच रिपोर्ट आज से दो महीने की अवधि के भीतर एक सीलबंद लिफाफे में इस न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी।

23. हम यह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान निर्णय में की गई टिप्पणियाँ केवल अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त करने के उद्देश्य से हैं, तथा ऊपर बताए गए अन्य पहलुओं पर पुनः जांच स्वतंत्र रूप से की जाएगी। हमें किसी भी तरह से कोई भी दृष्टिकोण व्यक्त करने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

24. उपरोक्त के मद्देनजर, अपील स्वीकार की जाती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर की अदालत के समक्ष लंबित वाद संख्या 2843/2023 (अपराध संख्या 367/2022 थाना रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर से उत्पन्न) की कार्यवाही निरस्त की जाती है। मामले को आगे के निर्देशों और विशेष जांच दल की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 15.04.2025 को सूचीबद्ध किया जाए।

वाद का परिणाम: अपील को अनुमति दी गई।

हेडनोट्स दिव्या पांडे द्वारा तैयार किए गए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।